

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Mistral AI
Société par actions simplifiée au capital de 25.111,64 euros
Siège social : 15, rue des Halles, 75001 Paris
952 418 325 R.C.S Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAITS DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS
SEING PRIVÉ
EN DATE DU 31 MAI 2024**

“☐ ”

PREMIÈRE DÉCISION

Augmentation de capital d'un montant nominal de 2.486.052,36 euros par incorporation de prime d'émission et création de 248.605.236 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 € chacune, toutes catégories confondues, à attribuer gratuitement aux associés

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

décident d'augmenter le capital social s'élevant à 25.111,64 euros divisé en 2.511.164 actions d'une valeur nominale de 0,01 € chacune, d'une somme de 2.486.052,36 euros prélevée à due concurrence sur le compte « Prime d'émission » pour porter le capital social à 2.511.164,00 euros divisé en 251.116.400 actions d'une valeur nominale de 0,01 € chacune (l'« **Augmentation de Capital par Incorporation de Prime d'Émission** »),

décident, en représentation de cette augmentation de capital, la création et l'émission de 248.605.236 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 € chacune, entièrement libérées et attribuées gratuitement aux associés de la Société à la date de réalisation de l'Augmentation de Capital par Incorporation de Prime d'Émission, à raison de 99 actions nouvelles pour 1 action ancienne,

précisent, en tant que de besoin, que les actions nouvelles créées et attribuées au titre (i) des actions ordinaires seront elles-mêmes respectivement des actions ordinaires, (ii) des actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** ») seront elles-mêmes respectivement des Actions SP, (iii) des actions de préférence de catégorie Seed (les « **Actions Seed** ») seront elles-mêmes respectivement des Actions Seed, et (iv) des actions de préférence de catégorie A (les « **Actions A** ») seront elles-mêmes respectivement des Actions A,

donnent tous pouvoirs au Président pour :

- modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ;
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

2 Décision

*Création d'une nouvelle catégorie d'actions, les actions de préférence de catégorie B dites les
« Actions B » (les « **Actions B** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

après avoir constaté conformément aux articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce, l'approbation des termes de la présente décision par les Assemblées de Masse,

décident, conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 et suivants du Code de commerce de créer une nouvelle catégorie d'actions, à savoir des actions de préférence dites « Actions B » (les « **Actions B** »), dont la valeur nominale unitaire sera de 0,01 euro, bénéficiant, en plus des droits reconnus aux actions ordinaires, des droits et avantages particuliers définis ci-après,

[]

décident que les droits particuliers attachés aux Actions B seront tels que figurant dans les Nouveaux Statuts,

approuvent les avantages particuliers résultant pour les titulaires d'Actions B,

décident de modifier corrélativement les droits et avantages particuliers attachés aux Actions SP, aux Actions Seed et aux Actions A, conformément aux stipulations de l'article 9 des Nouveaux Statuts,

[]

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

3 Décision

*Augmentation de capital d'un montant nominal de 135.089,71 euros par la création et l'émission de 13.508.971 Actions B dites « Actions B-1 » [] (l'« **Augmentation de Capital 1** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 225-138 du Code de commerce, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 135.089,71 euros (l'« **Augmentation de Capital 1** »), pour le porter de 2.511.164,00 euros à 2.646.253,71 euros, par l'émission de 13.508.971 Actions B dites « Actions B-1 » [] (ci-après dénommé [] une « **ABSA B-1** »),

décident que les ABSA B-1 nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription par versement en numéraire (y compris par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société) dans les conditions prévues par la loi,

[]

décident que les fonds provenant des versements en numéraire seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société [],

décident que si, en date du 13 juin 2024 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, le Président pourra (i) utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ou (ii) proroger le délai de souscription,

rappellent que si l'Augmentation de Capital 1 n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, tout souscripteur pourra faire procéder au retrait des fonds qu'il aura déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,

décident que les ABSA B-1 nouvelles porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1, soumises à toutes les dispositions des statuts relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,

[]

décident que l'Augmentation de Capital 1 sera définitivement réalisée par l'obtention du certificat du dépositaire des fonds attestant la libération des souscriptions,

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou la proroger, le cas échéant ;
- utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 1 décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1 ;
- [] ;
- modifier les statuts de la Société, et généralement, faire le nécessaire ;
- imputer les frais de l'Augmentation de Capital 1 sur la prime d'émission ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

4 Décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes nommément désignées

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident, en conséquence de l'adoption de la précédente décision relative à l'Augmentation de Capital 1, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 13.508.971 ABSA B-1 nouvelles au profit des personnes et dans les proportions suivantes []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

5 Décision

Augmentation de capital d'un montant nominal de 23.393,16 euros par la création et l'émission de 2.339.316 Actions B-1 [] (l'« Augmentation de Capital 2 »)

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de l'adoption de la Sixième Décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de personnes nommément désignées,

décident, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 225-138 du Code de commerce, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 23.393,16 euros (l'« **Augmentation de Capital 2** ») pour le porter de 2.646.253,71 euros à 2.669.646,87 euros, par l'émission de 2.339.316 ABSA B-1,

décident que les ABSA B-1 nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription par versement en numéraire (y compris par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société) dans les conditions prévues par la loi,

[]

décident que les souscriptions aux ABSA B-1 nouvelles seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 1^{er} juillet 2024 (inclus) contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA B-1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision,

décident que les fonds provenant des versements en numéraire seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société [],

décident que si, en date du 1^{er} juillet 2024 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, le Président pourra (i) utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1^o du Code de commerce, (ii) utiliser la faculté de répartition prévue par l'article L. 225-134, 2^o du Code de commerce ou (iii) proroger le délai de souscription,

rappellent que si l'Augmentation de Capital 2 n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, tout souscripteur pourra faire procéder au retrait des fonds qu'il aura déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,

décident que les ABSA B-1 nouvelles porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2, soumises à toutes les dispositions des statuts relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,

[]

décident que l'Augmentation de Capital 2 sera définitivement réalisée par l'obtention du certificat du dépositaire des fonds attestant la libération des souscriptions,

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou la proroger, le cas échéant ;
- utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1^o du Code de commerce ;
- utiliser la faculté de répartition prévue par l'article L. 225-134, 2^o du Code de commerce ;
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital 2 ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital 2 ;

- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital 2 décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 2 ;
- []
- modifier les statuts de la Société, et généralement, faire le nécessaire ;
- imputer les frais de l'Augmentation de Capital 2 sur la prime d'émission ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

6 Décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes nommément désignées

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident, en conséquence de l'adoption de la précédente décision relative à l'Augmentation de Capital 2, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 2.339.316 ABSA B-1 nouvelles au profit des personnes et dans les proportions suivantes []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

7 Décision

*Conversion, sous condition suspensive, de 4.063.824 actions ordinaires de la Société en 4.063.824 actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

étant précisé que les associés titulaires d'actions ordinaires devant être converties dans les conditions décrites ci-après en Actions SP ne prennent pas part à l'adoption de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article L. 228-15 du Code de commerce, []

décident, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1, de convertir [] (les « **Actions Converties** ») [] selon un taux de conversion d'une Action Convertie pour une Action SP, soit 4.063.824 Actions Converties pour 4.063.824 Actions SP,

approuvent, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de la conversion des Actions Converties en Actions SP,

constatent que cette conversion n'a aucun impact sur le montant du capital social de la Société,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de :

- constater la conversion définitive des Actions Converties en Actions SP ;
- apporter aux Statuts les modifications corrélatives ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés [____].

8 Décision

*Constatation de la conversion de 114.200 obligations convertibles émises par la Société en 7.912.007 Actions B nouvelles dites « Actions B-2 » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions B-2** »),
[____]*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

rappellent que :

- aux termes des treizième et quatorzième décisions des décisions unanimes des associés en date du 5 décembre 2023, les Associés ont décidé (i) de déléguer au Président, jusqu'au 31 mars 2024, toute compétence à l'effet de décider et procéder, à l'émission, en une ou plusieurs fois, d'un nombre maximum de 120.000 obligations convertibles en actions (les « **OC 12.2023** ») [____] (la « **Délégation OC 12.2023** ») et (ii) de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés et de réserver la souscription de la totalité des 120.000 OC 12.2023 au profit des catégories de personnes suivantes [____]
- aux termes des décisions en date du 12 décembre 2023 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 9.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 12 décembre 2023 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 1.800 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 17 janvier 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 45.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 22 janvier 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 10.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 1^{er} février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 1.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 1^{er} février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 15.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 5 février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 1.850 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 9 février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 5.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 15 février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 2.500 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 15 février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 450 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 20 février 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 15.000 OC 12.2023 [____] ;
- aux termes des décisions en date du 29 mars 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 4.600 OC 12.2023 [____] ;

- aux termes des décisions en date du 29 mars 2024 le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 12.2023 et de procéder à l'émission de 3.000 OC 12.2023 [] ;

constatent que [] les OC 12.2023 seront automatiquement converties en Actions B nouvelles dites « **Actions B-2** » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions B-2** ») pour un prix de conversion [],

constatent, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1, la conversion des OC 12.2023 [] et la souscription corrélative de 7.912.007 Actions B-2 []

constatent, ainsi, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1, l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 79.120,07 euros par l'émission de 7.912.007 Actions B-2,

en conséquence **approuvent et ratifient**, en tant que de besoin, l'émission de 7.912.007 Actions B-2, []

décident que les Actions B-2 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et porteront jouissance à compter de cette date, []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

9 Décision

[]

10 Décision

[]

11 Décision

Délégation de compétence à conférer au Président en vue de convertir, sous conditions suspensives, un nombre maximum de 1.563.401 actions ordinaires en un nombre maximum de 1.563.401 Actions B-1

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

après avoir pris connaissance de projets de cessions d'actions [] (les « **Cessions d'Actions** »),

décident de déléguer au Président jusqu'au 31 août 2024, toute compétence, sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1 et de la réalisation définitive, dans le cadre des Cessions d'Actions, des cessions, chacune pour ce qui les concernent et indépendamment les unes des autres, portant sur un nombre total maximum de 1.563.401 actions ordinaires (les « **Actions Cédées** »), à l'effet de décider et procéder à la conversion d'un nombre maximum de 1.563.401 Actions Cédées en Actions B-1,

précisent que le taux de conversion des Actions Cédées sera d'une (1) Action Cédée pour une (1) Action B-1, soit 1.563.401 Actions Cédées pour 1.563.401 Actions B-1,

approuvent, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de la conversion des Actions Cédées en Actions B-1,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de :

- constater la réalisation effective de chacune des Cessions d'Actions ;
- décider la conversion des Actions Cédées en Actions B-1 ;

- constater en conséquence la conversion définitive des Actions Cédées en Actions B-1 ;
- apporter aux statuts les modifications corrélatives ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

12 Décision

[]

13 Décision

[]

14 Décision

Délégation de compétence à conférer au Président en vue de procéder, en une ou plusieurs fois, à une ou plusieurs augmentations de capital par émission d'un maximum de 11.250.713 Actions B-1 []

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident de déléguer au Président, jusqu'au 31 août 2024, toute compétence à l'effet de décider et procéder, en une ou plusieurs fois à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 112.507,13 euros par l'émission d'un nombre maximum de 11.250.713 ABSA B-1, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune [] (la « **Délégation ABSA B-1** »),

[]

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- vérifier la libération du capital social avant toute nouvelle émission ;
- décider de la date et du montant des émissions ;
- fixer la date et le lieu des souscriptions ;
- arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie à la décision suivante et le nombre d'ABSA B-1 à souscrire par chacun d'eux ;
- recueillir les souscriptions des ABSA B-1 et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
- utiliser les facultés de réduction prévues par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation des augmentations de capital pouvant résulter de la mise en œuvre par le Président de la présente Délégation ABSA B-1;
- [] ;
- constater toute libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive les augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;

- modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
- imputer les frais des augmentations de capital sur la prime d'émission ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission.

[]

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

15 Décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, en conséquence de l'adoption de la précédente décision, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 11.250.713 ABSA B-1, émis en vertu de la décision qui précède, aux catégories de personnes suivantes []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

16 Décision

[]

17 Décision

[]

18 Décision

[]

19 Décision

[]

20 Décision

[]

21 Décision

[]

22 Décision

[]

23 Décision

[]

24 Décision

[]

25 Décision

[]

26 Décision

Refonte globale des statuts de la Société et adoption des Nouveaux Statuts à la suite de l'adoption des décisions ci-dessus

Les Associés, statuant à l'unanimité,

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

en conséquence des décisions qui précèdent et sous la condition de la création des Actions B et la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital 1,

décident d'apporter aux statuts de la Société les modifications requises par la création des Actions B et la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,

décident en outre de modifier globalement les statuts de la Société, []

décident d'adopter les Nouveaux Statuts,

précisent que les Nouveaux Statuts entreront en vigueur à compter de la réalisation de l'Augmentation de Capital 1,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de constater la levée de la condition suspensive et la prise d'effet corrélative des statuts refondus de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

27 Décision

[]

28 Décision

Pouvoirs pour formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique."

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.



Le Président
Arthur Mensch